

1500506-09.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... probatório conduz à conclusão do crime de tráfico.

A quantidade de cocaína apreendida, por si só, poderia colocar em dúvida a conduta criminosa.

Contudo, e em observância ao artigo 28, § 2º da Lei 11.343/06, a análise do cenário da apreensão, no qual se verifica um indivíduo sozinho em um local conhecido por ser ponto de tráfico, que quis encobertar sua posse, mais o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500506-09.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500506-09.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRENDÓ RICARDO DA SILVA MOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

BRENDÓ RICARDO DA SILVA MOTA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 70/71 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 14h40m, na Rua João de Camargo, nº 709, Água Branca, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 1,47 (um grama e quarenta e sete centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 16 (dezesesseis) porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto. Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 42/44.

Decisão às fls. 74/75 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 02 de março de 2022 (fl. 90). Apresentação de Defesa prévia em 24 de abril de 2022 (fls. 95/97), a qual pugna pelo não recebimento da denúncia.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 101/102, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos

termos da denúncia, com fixação de regime fechado em razão da reincidência. Já a Defesa postulou pela absolvição e subsidiariamente, a desclassificação e aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05), pelo Auto de Constatação (fl. 09), pelo Laudo Pericial (fls. 63/65), pelo Relatório Final (fls. 66/67) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial (fls. 63/65) trazido concluiu que o material examinado se tratava de cocaína, substância que está na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Policiais Militares Darcio Antonio Fernandes Junior e André Bispo da Silva contaram que estavam realizando patrulhamento pelas ruas do bairro Novo Mundo, quando no final da rua João de Camargo, avistaram um indivíduo, em um quiosque, dispensar algo, e sair do local caminhando. Achando a atitude suspeita, decidiram fazer uma abordagem de rotina, sendo que ao ser submetido à busca pessoal, foram encontrados trezentos e sessenta reais e um telefone celular no bolso direito de sua bermuda. Declara ter se dirigido até o local onde o indivíduo foi avistado deixando os objetos e constatou serem dezesseis porções de cocaína. Ato contínuo, indagaram o indivíduo sobre as drogas, o qual teria confessado estar as vendendo ali no local há dois dias, sendo que na data chegou no ponto por volta das 11 horas.

Durante a solenidade, ambos os policiais confirmaram as declarações e a dinâmica dos fatos que descrevem na delegacia.

Durante interrogatório policial, o réu narrou que o entorpecente apreendido era de sua propriedade, no entanto, ele se destinava ao consumo próprio e não ao tráfico. Afirma que adquiriu 20 porções de entorpecente na Rodoviária da cidade na data anterior, no período noturno, pagando R\$ 200,00 por eles. Alega que o dinheiro apreendido consigo pertenceria à sua esposa e era destinado ao pagamento do aluguel de sua residência. Afirma que estava na posse de todo o entorpecente pois faria uso de todas as porções no dia.

Em juízo, continuou afirmando que a droga era para seu consumo e que o dinheiro era proveniente de uma obra que concluía. Que estava no local esperando a companheira e havia encontrado o primo ali também.

Pois bem.

Em que pese as alegações de defesa e a versão do réu, o conjunto probatório conduz à conclusão do crime de tráfico.

A quantidade de cocaína apreendida, por si só, poderia colocar em dúvida a conduta criminosa.

Contudo, e em observância ao artigo 28, § 2º da Lei 11.343/06, a análise do cenário da apreensão, no qual se verifica um indivíduo sozinho em um local conhecido por ser ponto de tráfico, que quis encobrir sua posse, mais o montante apreendido com ele (R\$ 360,00), conduzem à dedução da prática do crime de tráfico.

Se assim não o fosse, o réu teria, ao menos, comprovado a origem lícita do dinheiro apreendido consigo, o que não ocorreu. Não há uma conta de aluguel juntada aos autos, ou mesmo uma folha de pagamento sua ou de sua esposa para respaldar suas alegações. Nem mesmo do exercício de atividade lícita na época.

Por fim, os policiais também aduziram a informação de que o réu confessou a traficância informalmente e trouxeram detalhes de frequência ("há dois dias"). Eles abordaram o outro indivíduo que estava no quiosque e com ele nada foi localizado, levando somente o réu para a delegacia, porque somente sobre ele de fato recaiu o indício do crime.

Por todo o exposto, outra medida não é cabível senão sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-

multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, verifico que o réu possuía 20 anos à época dos fatos, configurando assim sua atenuante. Em contrapartida, constato se tratar de reincidência (autos 1500164-38.2020.8.26.0082 – fls. 30/31). Compenso um pelo outro, mantendo-se a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, em função da reincidência.

Também em função dela, fixo o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

As circunstâncias judiciais não indicam que a substituição da pena privativa de liberdade seja suficiente.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar BRENDON RICARDO DA SILVA MOTA a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixado no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu solto pelo processo, poderá apelar em liberdade. Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 360,00 – fls. 62) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA